



> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag

Stichting LTO Programma's en Projecten
t.a.v. [REDACTED]

Datum 19 december 2024
Betreft Subsidieverlening Vervolg DAW supportteam 2025-2027

Geachte [REDACTED]

Met uw aanvraag van 10 oktober 2024, met kenmerk 'Subsidieaanvraag Vervolg DAW supportteam 2025-2027', vraagt u, namens de stichting LTO Programma's en Projecten, subsidie voor de ondersteuning en stimulering van boeren en tuinders om passend bij hun eigen omstandigheden maatregelen te nemen die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit.

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer 5000007233 en zaaknummer 31204690.

Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van maximaal € 3.599.894,-. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW.

De subsidie is gebaseerd op artikel 11 van de begroting 2024 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat jo. artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan bij uw subsidieaanvraag d.d. 10 oktober 2024, 'Subsidieaanvraag voor inzet in het DAW programma voor de periode van 2025 tot en met 2027' en zoals voorzien in de begroting, voor zover deze activiteiten vallen onder hetgeen bepaald in artikelen 21 en 22 van Verordening (EU) nr. 2022/2472 (Landbouwvrijstellingsverordening). De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2027.

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Als u de activiteiten heeft verricht voor een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden teruggevorderd.

DG Water en Bodem
Dir. Waterkwaliteit en Grote
Wateren
Waterkwaliteit en
Beschikbaarheid

Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 30945
2500 GX Den Haag

Contactpersoon

Onze referentie
IENW/BSK-2024/369811

Uw referentie
Subsidieaanvraag Vervolg
DAW support team 2025-2027

Bijlage(n)
1

Motivering bij het besluit

De subsidie wordt verleend conform uw aanvraag en de subsidiabele activiteiten vinden plaats in de periode van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en Verordening (EU) 2022/2472 van 14 december 2022 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (hierna: de Landbouwwijstellingsverordening).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Staatssteun

Op grond van artikel 6 Kaderwet subsidies I en M verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van de Landbouwwijstellingsverordening met name artikel 21 en artikel 22.

Artikel 21 verklaart steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede tot en met het achtste lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de Landbouwwijstellingsverordening.

Artikel 22 verklaart steun voor adviesdiensten verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107, lid 3, onder (c), van het Verdrag en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 108, lid 3, van het Verdrag, mits wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de leden 2 tot en met 9 van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van de Landbouwwijstellingsverordening.

Ik heb geconstateerd dat Stichting LTO Programma's en Projecten geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 2, onder punt 59, van de Landbouwwijstellingsverordening. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen

DG Water en Bodem

Dir. Waterkwaliteit en Grote
Waters
Waterkwaliteit en
Beschikbaarheid

Datum

19 december 2024

Onze referentie

IENW/BSK-2024/369811

Stichting LTO Programma's en Projecten geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel b, van de Landbouwwijstellingsverordening.

DG Water en Bodem
Dir. Waterkwaliteit en Grote
Waters
Waterkwaliteit en
Beschikbaarheid

Op basis van art. 9, lid 1, LVV wordt deze steunmaatregel uiterlijk twintig dagen na de steunverlening kennisgegeven bij de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt online gepubliceerd.

Datum
19 december 2024

Onze referentie
IENW/BSK-2024/369811

Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

Cumulatie

Bij de subsidieverstrekking worden de cumulatiebepalingen uit artikel 8 van de Landbouwwijstellingsverordening in acht genomen. Dit houdt in dat alle voor het project verleende staatssteun bij elkaar opgeteld dient te worden, om zo het totale steunbedrag te bepalen. Hierdoor kan nagegaan worden of voldaan is aan de maximale steunintensiteiten en -bedragen.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u daarvan onverwijld mededeling.

Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag en een financieel verslag in. Aan de hand van dit activiteitenverslag en financieel verslag toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Hoe ziet het financieel verslag eruit?

Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend en gaat vergezeld van een goedkeurende controleverklaring. Deze is opgesteld door een accountant, overeenkomstig het bijgaande controleprotocol van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

DG Water en Bodem

Dir. Waterkwaliteit en Grote
Wateren
Waterkwaliteit en
Beschikbaarheid

Datum

19 december 2024

Onze referentie

IENW/BSK-2024/369811

Het activiteitenverslag en financieel verslag zendt u binnen 13 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

t.a.v. FIB-UDAC-F&I/team Subsidies

Postbus 20906

2500 EX Den Haag,

of per e-mail aan: postbusIBIsubsidies@minienw.nl.

Dit betekent dat de aanvraag tot vaststelling en beide verslagen uiterlijk op 31 maart 2028 moeten zijn ingediend.

Voortgangsrapportage

Om de voortgang te monitoren zendt u voor 31 maart 2026 een voortgangsrapportage over de uitgevoerde activiteiten over het jaar 2025 en voor 31 maart 2027 een voortgangsrapportage over de uitgevoerde activiteiten over het jaar 2026.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen.

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik bij subsidieverstreking.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van € 2.880.000,-. U ontvangt:

- In januari 2025: € 1.200.000,-;
- In januari 2026: € 1.200.000,-;
- In januari 2027: € 480.000,-.

Als u de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, hebt verricht en u hebt voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn, ontvangt u het restant, ad € 719.894,-, van de subsidie na vaststelling van de subsidie.

De voorschotten en het restant worden aan u overgemaakt op IBAN

onder vermelding van 5000007233.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: [REDACTED]

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,

[REDACTED]

DG Water en Bodem
Dir. Waterkwaliteit en Grote
Wateren
Waterkwaliteit en
Beschikbaarheid

Datum
19 december 2024

Onze referentie
IENW/BSK-2024/369811

Voor nadere informatie over dit besluit kunt u terecht bij de hierboven genoemde contactpersoon. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift. Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend. Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.